PROYECTO DE DECRETO

Decreto de aprobación de la Directiva de Política de Defensa Nacional

Aprueba una nueva directiva de política de defensa con prioridad en el Atlántico Sur, la Antártida, el espacio aéreo y el apoyo en emergencias, sin tareas de seguridad interior; reemplaza la directiva del Decreto 457/2021, orienta el plan de reequipamiento del Decreto 314/2026 y acota los Decretos 1107/2024 y 1112/2024.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias
Cuándo: Días 61–100
Trámite: No aplica (decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, art. 99 incs. 1, 2 y 12 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 23.554 de Defensa Nacional, 24.059 de Seguridad Interior, 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, 27.287 y 27.565, y los Decretos Nros. 457/2021, 1107/2024, 1112/2024 y 314/2026, y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior establecen la separación entre la defensa nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas, y la seguridad interior, a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad.

Que la última Directiva de Política de Defensa Nacional fue aprobada por el Decreto N° 457/2021, por lo que corresponde actualizarla para fijar las prioridades de la defensa en el presente período.

Que la posición austral de la República, que comprende un extenso espacio marítimo, la plataforma continental y la presencia histórica en la Antártida, constituye un activo estratégico cuya vigilancia y apoyo logístico deben ser prioritarios.

Que las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres demandan una capacidad de respuesta rápida, que las Fuerzas Armadas pueden aportar en apoyo a la comunidad conforme el artículo 6° de la Ley N° 24.948 y en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de la Ley N° 27.287.

Que el Decreto N° 1107/2024 asignó a las Fuerzas Armadas la custodia de objetivos de valor estratégico y el Decreto N° 1112/2024 amplió el concepto de amenaza a agresiones de actores no estatales, por lo que resulta necesario acotarlos para preservar la separación entre defensa y seguridad interior, sin generar un vacío de custodia en las instalaciones militares propias.

Que el Decreto N° 314/2026 aprobó un plan de adecuación y reequipamiento militar cuyas prioridades deben ajustarse a la presente Directiva.

Que el Consejo de Defensa Nacional ha tomado la intervención que le corresponde conforme la Ley N° 23.554.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1, 2 y 12, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Aprobación y principios

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase la Directiva de Política de Defensa Nacional, cuyos principios, prioridades y lineamientos se establecen en los Capítulos I a III del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Doctrina defensiva. La política de defensa nacional es de carácter defensivo. Las Fuerzas Armadas tienen como misión principal conjurar y repeler toda agresión externa perpetrada por fuerzas armadas de otro u otros Estados, a fin de garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la vida y la libertad de los habitantes de la Nación, bajo la conducción civil y democrática que establece la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Separación entre defensa y seguridad interior. Las Fuerzas Armadas no desarrollan tareas de seguridad interior ni ejercen funciones policiales, con las únicas excepciones que prevé la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Las disposiciones del presente decreto y de las normas que se dicten en su consecuencia se interpretarán de conformidad con la separación entre defensa nacional y seguridad interior establecida por las Leyes N° 23.554 y N° 24.059.

Capítulo II – Prioridades

ARTÍCULO 4°.- Atlántico Sur. Es prioridad de la defensa nacional la vigilancia y el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y del Atlántico Sur, incluido el aporte de datos y de patrullaje de la Armada Argentina al sistema nacional de vigilancia marítima, sin funciones policiales.

ARTÍCULO 5°.- Antártida. Es prioridad de la defensa nacional el apoyo logístico a la actividad argentina en la Antártida, con la ciudad de Ushuaia como puerta logística antártica, en estricto cumplimiento del Tratado Antártico y de su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.

ARTÍCULO 6°.- Espacio aéreo. Es prioridad de la defensa nacional la vigilancia y el control del espacio aéreo de la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Apoyo en emergencias. Es prioridad de la defensa nacional el apoyo a la comunidad ante emergencias y desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287 y de las operaciones en apoyo a la comunidad nacional previstas en el artículo 6° de la Ley N° 24.948. Las Fuerzas Armadas mantendrán unidades preparadas para rescate, ingeniería, sanidad de campaña, transporte y combate de incendios, que actuarán a pedido de las autoridades competentes conforme el protocolo de despliegue rápido que aprueben el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

ARTÍCULO 8°.- Apoyo logístico frente al narcotráfico. La contribución de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico se limita al apoyo logístico: cobertura de radares, transporte y vigilancia de las fronteras, del espacio aéreo y del espacio marítimo, con entrega de la información obtenida a las autoridades competentes. Las Fuerzas Armadas no intervienen en tareas de prevención, investigación ni represión de delitos.

ARTÍCULO 9°.- Formación y carrera. La formación militar incluirá en forma permanente la enseñanza de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la Constitución Nacional. El Ministerio de Defensa promoverá una carrera profesional con remuneraciones adecuadas a la responsabilidad de la función.

Capítulo III – Reequipamiento y planeamiento

ARTÍCULO 10°.- Prioridades del reequipamiento. El Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar previsto en el Decreto N° 314/2026 se ajustará a las prioridades del Capítulo II, con preferencia por los medios de patrullaje y vigilancia marítima, de vigilancia del espacio aéreo y de transporte aéreo, con su mantenimiento presupuestado y con participación de la industria nacional de la defensa.

ARTÍCULO 11°.- Planeamiento militar conjunto. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas elaborará, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la publicación del presente decreto, el ciclo de planeamiento militar conjunto conforme a esta Directiva, que someterá a la aprobación del Ministerio de Defensa.

Capítulo IV – Adecuación de normas vigentes

ARTÍCULO 12°.- Objetivos de valor estratégico. La protección de objetivos de valor estratégico a cargo de las Fuerzas Armadas prevista en el segundo párrafo del artículo 3° del Decreto N° 1107/2024 y en los artículos 11, apartado B, punto 2, y 16 del Decreto N° 1112/2024 queda limitada a las instalaciones militares propias. La custodia de los demás objetivos comprendidos en esos decretos corresponde a las autoridades competentes conforme la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Déjanse sin efecto las disposiciones de los Decretos Nros. 1107/2024 y 1112/2024 en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 13°.- Transición de la custodia. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Seguridad acordarán, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la publicación del presente decreto, el traspaso ordenado de la custodia de los objetivos que no sean instalaciones militares propias. Hasta que se complete el traspaso, las Fuerzas Armadas mantendrán la custodia existente.

ARTÍCULO 14°.- Concepto de agresión externa. Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 1112/2024, reglamentario de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, por el siguiente:
"Se considerarán agresiones de origen externo exclusivamente las perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro u otros Estados que afecten los intereses vitales de la NACIÓN ARGENTINA, en los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria."
Déjanse sin efecto las demás disposiciones del Decreto N° 1112/2024 en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 15°.- Adecuación de resoluciones. El Ministerio de Defensa adecuará a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su publicación, las Resoluciones del Ministerio de Defensa Nros. 347/2025 y 727/2025 (Operación Presidente Julio Argentino Roca) y las demás resoluciones que disponen la participación de las Fuerzas Armadas en operativos en zonas de frontera, para que esa participación se limite al apoyo logístico previsto en el artículo 8°.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 457/2021.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.